

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2072/2553

แคลบูรี อาดัมส์ ยูเอสเอ แอลแอลซี
กรมทรัพย์สินทางปัญญา

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 6 (1), มาตรา 7 วรรคหนึ่ง

โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า "CHICLETS CRUNCH" เพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 30 รายการสินค้า หมากรฝรั่ง ลูกอม ขนมหวาน แม้คำว่า "CRUNCH" ซึ่งแปลว่าเคี้ยว เป็นคำที่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง แต่โจทก์ได้แสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวในคำดังกล่าวแล้ว และโจทก์ใช้คำว่า "CRUNCH" ประกอบกับคำว่า "CHICLETS" ซึ่งเป็นคำประดิษฐ์ที่ไม่มีในพจนานุกรม โดยตัวอักษรของทั้งสองคำมีขนาดเท่ากัน และเรียงต่อกันเป็นลำดับ สาธารณชนย่อมทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าภายในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวแตกต่างจากสินค้าอื่น เครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนของโจทก์จึงมีลักษณะบ่งเฉพาะตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ว่าเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า "CHICLETS CRUNCH" ตามคำขอเลขที่

573998 ของโจทก์ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ และให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวต่อไป

จำเลยให้การ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้เพิกถอน
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าโดยให้จำเลยดำเนินการเกี่ยวกับ
คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 573998 ของโจทก์ต่อไป ค่าฤชา
ธรรมเนียมให้เป็นพับ

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า
"พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติในเบื้องต้นว่า โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า "CHICLETS CRUNCH" เพื่อใช้กับสินค้า
จำพวก 30 รายการสินค้า หมากรั้ว ลูกอม ขนมหวาน ตามคำขอเลขที่ 573998
นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งให้โจทก์ปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้
เดียวในอักษรโรมันคำว่า "CRUNCH" และให้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายชุดกับ
เครื่องหมายการค้าอื่นของโจทก์ที่เหมือนหรือคล้ายกัน โจทก์ปฏิบัติตามคำสั่งดัง
กล่าวแล้วนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจึงประกาศโฆษณาเครื่องหมายการค้า ต่อ
มา โซชิเอเต้ เดส์ โปรดยส์ เนสท์เล่ เอส. อา. ยื่นคำคัดค้านอ้างว่า ผู้คัดค้านเป็นผู้มี
สิทธิแต่ผู้เดียวในอักษรโรมันคำว่า "CRUNCH" สำหรับสินค้าจำพวก 30 นาย
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยยกคำคัดค้าน ผู้คัดค้านอุทธรณ์ คณะกรรมการ
เครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไม่ชอบที่จะรับจด
ทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 16 ประกอบ
มาตรา 7 วรรคสอง (2)

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยมีว่า เครื่องหมายการค้าอักษรโรมัน คำว่า "CHICLETS CRUNCH" ของโจทก์ ตามคำขอเลขที่ 573998 เป็น เครื่องหมายการค้าที่ชอบจะได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมายหรือไม่ โดยจำเลย อุทธรณ์ ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ประกอบด้วยอักษรโรมันคำว่า "CHICLETS" และ "CRUNCH" ซึ่งมีขนาดอักษรใกล้เคียงกัน ถือว่าอักษรโรมันคำว่า "CRUNCH" เป็นภาคส่วนสาระสำคัญ เมื่อคำดังกล่าวแปลว่า "เคี้ยว" นับเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ย่อมเป็นคำที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ เห็นว่า อักษร โรมันคำว่า "CHICLETS" เป็นคำประดิษฐ์ที่ไม่มีความหมายทั่วไปในพจนานุกรม จึง มีลักษณะบ่งเฉพาะตามกฎหมาย ส่วนอักษรโรมันคำว่า "CRUNCH" แปลว่า "เคี้ยว" นับเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ตามกฎหมาย แต่โจทก์ได้ปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวในอักษรโรมัน คำว่า "CRUNCH" การนำอักษรโรมันคำว่า "CHICLETS" ไปใช้กับอักษรโรมันคำว่า "CRUNCH" แล้วนำไปใช้กับสินค้าที่โจทก์ขอจดทะเบียน โดยอักษรดังกล่าวต่างมี ขนาดเท่ากันและเรียงติดต่อกันตามลำดับเช่นนี้ เครื่องหมายการค้าของโจทก์ย่อมมี ลักษณะบ่งเฉพาะที่ทำให้สาธารณชนทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าของโจทก์ภายใต้ เครื่องหมายการค้านี้แตกต่างจากสินค้าอื่นตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคหนึ่ง เครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงชอบที่จะได้รับการจด ทะเบียนตามกฎหมาย อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้ให้เป็นพับ

(ไมตรี ศรีอรุณ-พลรัตน์ ประทุมทาน-เกียรติศักดิ์ เกียรติดำรง)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ